

【첨부】 감사결과 처분요구서

일련번호	1	감사자	◁◁◁ 수석연구원 ◀◀◀ 선임연구원		공 개(O) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서	♥♥♥♥본부	처분요구 일자	2025.12	회신 기일	2026.02

개 선

제 목 영리업무 금지 및 겸직허가 관련 관리 체계 개선

대 상 부 서 ♥♥♥♥♥본부

조 치 부 서 ♥♥♥♥♥본부(▶▶▶▶실)

내 용

1. 업무개요

한국산업기술진흥원(이하 “진흥원”이라 함)은 임직원이 담당하는 업무 외에 외부의 다른 직무를 수행하는 경우, 원장의 사전허가를 받아 겸직업무를 수행하도록 하고 있으며, 이에 대한 세부사항은 국가공무원 복무규정, 공공기관 운영에 관한 법률, 진흥원 내부 규정 등에 그 승인의 범위와 기준 등을 명시하고 있다.

겸직을 하려는 직원은 사전에 대외활동 운영지침 별지 제1호 또는 제2호의 ‘겸직허가신고서’를 소속부서장을 경유하여 인사담당부서에 제출하여야 한다. 인사담당부서에서는 승인기준의 부합여부를 검토하고 원장의 결재를 득하여 겸직을 확정하도록 되어 있다. 또한 직원이 대외활동을 하고자 하는 경우 대가의 여부와 관계없이 복무관련 위임전결규칙의 전결권자로부터 승인을 받아야 한다.

2. 관계법령 및 판단기준

공공기관 운영에 관한 법률 제37조(임직원의 겸직제한), 동 법 시행령 제25조(임직원의 겸직제한), 국가공무원 복무규정 제25조(영리업무의 금지) 및 제26조(겸직 허가)에 따르면 공기업·준정부기관의 직원은 기관장의 허가를 받은 경우 비영리 목적의 업무를 겸할 수 있으며, 영리를 목적으로 하는 업무의 범위에 대하여는 국가공무원 복무규정 제25조의 규정을 준용하도록 하고 있다.

또한, 진흥원 정관 제10조(임직원의 겸직 제한) 및 복무규정 제7조(겸업의 금지)에 따르면 임직원은 원장의 허가를 받은 경우 비영리 목적의 업무를 겸할 수 있다. 그리고, 진흥원 대외활동 운영지침 제2조(정의), 제4조(승인절차)에 따르면 1월을 초과하여 수행하는 비영리 업무에 대하여 임직원은 사전에 인재경영실로 겸직허가 신청을 하여야 하고, 인재경영실에서는 승인기준의 부합여부를 검토하고 원장의 결재를 득하여 겸직을 확정하여야 한다.

더불어 작년 국무조정실 정부합동공직복무점검단에서 실시한 복무 점검(2024. 9월)시 조달청 평가위원으로 위촉되었으나 겸직허가를 받지 않은 인원에 대해 제재 조치한 사례가 유관기관에서 있었고, 이후 해당 기관들은 해당자 주의·경고 조치 및 관련 규정을 제·개정하는 등 겸직을 엄격히 관리하고 있는 실정이다.

3. 감사결과 확인된 문제점

진흥원 복무규정 및 대외활동지침 등 관련 규정을 검토한 결과, 현재 원내 '겸직허가 대상'에 대한 명확한 기준이 나타나 있지 않았다. 또한, 「미신고 겸직 등의 자진신고 및 제보 기간(7.28~8.14)」을 운영한 결과, 5건의 자진신고 건이 접수되었다.

[미신고 겸직 자진신고 및 제보 현황]

No	성명	직급	겸직기관	겸직직위	겸직 기간
1	□□□	수석	벤처기업확인기관 (중기부)	벤처기업확인위원회 위원	2024.1.27. ~ 2027.1.26
2	■ ■ ■ ■	수석	경기도 화성특례시	중소기업지원 자문단	2023.3.21. ~ 2025.3.20. 2025.5.28. ~ 2026.12.31.
3	△△△	수석	춘천시청, 이천시청	바이오산업위원회 자문위원 반도체산업정책지원 자문위원	2024.11.22. ~ 2026.11.21. 2023.9.6. ~ 2025.9.5.
4	▲▲▲	수석	라이즈위원회, 양성평등분과위원회	라이즈위원회 위원 양성평등분과위원회위원	2024.7.10 ~ 2026.7.9. 2023.10.4.~ 2025.10.3.
5	▽▽▽	수석	조달청	조달청 평가위원	2023 ~ 2025

상기 5명의 경우 겸직 관련 규정에 대한 이해 부족으로 신고절차를 누락 하였으나, 외부강의 신고 대상으로 인지하여 외부강의신고 절차를 완료한 점, 「미신고 겸직 등의 자진신고 및 제보 기간」 공지를 확인 후, 즉시 자진신고 하는 등 사후 시정노력이 확인되었다. 이러한 점들을 종합하여 볼 때, 고의성 이 없는 단순 절차위반으로 판단되는 바, 개인에게 책임을 묻기보다는 향후 동일한 사례가 재발하지 않도록 제도를 보완하는 것이 타당하다고 판단되어 이번 사안에 한하여 개인에게 그 책임을 묻지 아니하기로 한다.

이번 사안은 단순히 개인의 고의적 신고누락이라기보다는 원내 규정상 겸직허가의 범위와 대상이 구체적으로 세분화되어 있지 않아 직원이 자신의 대외활동이 겸직신고 대상인지 여부를 명확히 판단하기 어려운 한계가 존재한다. 또한, 감사원 지적 및 타 기관 사례가 있었음에도 불구하고, 전 직원을 대상으로 한 교육이나 공지가 미흡하여 이러한 사각지대가 발생한 것으로 판단된다. 따라서, 직원의 혼돈 및 동일 유사 사례 방지를 위해 상 위 법령 및 규정에 따라 대외활동 운영지침 등 관련 내부규정을 명확히 하는 한편, 내·외부 감사사례(국무조정실 정부합동공직복무점검단 점검결과,

과기부 복무점검 결과 등)를 참고하여 다양한 겸직 허가 유형·사례별 구체적인 가이드라인 및 미신고시 제재 수준 등에 대한 매뉴얼 등을 제작할 필요가 있다. 이를 직원들에게 공지 및 교육 등을 통해 적극적으로 홍보한 이후 동일 유사 사례 발생시 규정에 따른 적절한 제재조치를 하여야 한다.

또한 겸직 허가 심사에 대한 명확한 가이드 라인이 없어 심사 및 판단 기준이 모호하고, 이해충돌 관련 사항도 신청자의 주관적 기재에 의존하여 해당여부를 판단하기에 어려운 문제가 있다. 따라서 겸직허가와 관련된 심사위원회를 구성하는 등 심사와 관련된 공식 절차 및 심사기준이 필요하며, 이해충돌 체크리스트를 만들어 심사에 반영하는 등 승인 기준에 대한 객관적인 지표 마련이 필요하다.

관계부서 의견

▷▷▷▷본부(▶▶▶▶실)에서는 자진신고자 5명이 겸직허가 사전신고 의무를 미이행한 것을 확인했으며 해당자를 대상으로 겸직허가 신청서 및 지연 사유서 등 신청서류 일체를 인재경영실로 제출 안내하고, 겸직 승인 절차에 따라 부합 여부를 검토할 예정이라고 하였다.

또한 「대외활동 운영지침」에서 겸직 승인의 범위 및 절차, 허가 기준 등 공무원 규정과 동일한 수준으로 운영하고 있어 현행과 같이 운영하되, 겸직허가 기준에 명확히 부합하지 않아 겸직허가 여부가 모호한 예외적인 경우에 한하여 관련 지침 제4조 제5항에 따라 인사위원회 심의를 통해 운영하겠다고 하였다.

아울러 직원 이해도 제고를 위해 유사기관 사례 등을 참고하여 가이드 라인을 마련하여 전사적 안내·배포하고, 겸직허가 신청서 접수 후 이해충돌 관련 사항에 대해 감사실 검토를 통해 겸직 승인시 반영하겠다고 하였다.

조치할 사항

▷▷▷▷본부장(▶▶▶▶실)은 영리업무 금지 및 겸직허가 관련 세부 유형·사례별 허가대상을 명확히 하고, 이해충돌 관련 체크리스트, 심사체계 및 미신고자에 대한 제재기준 마련 등 관련 규정을 개정·시행하시기 바랍니다. 또한 향후 사전 겸직허가 승인 없이 겸직을 수행하는 직원의 사례가 발생하지 않도록 복무 관리를 철저히 하시기 바랍니다.(개선)